

1508662-59.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... o conjunto probatório em relação ao tráfico de drogas, o que deve levar à absolvição dos acusados.

B. Crime de associação ao tráfico.

Depois de encerrada a instrução e depois de colhida toda a prova acusatória, também não há prova segura da autoria do crime de associação ao tráfico.

Todos os acusados negaram participação no delito e a prova oral e pericial, além ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508662-59.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508662-59.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou EDUARDO DE SOUZA MARCIANO, FELIPE LIRIO LUIZ SOARES, LUIS CARLOS MIRANDA, RODRIGO SILVA DE ANDRADE, JEAN SILVA DE ANDRADE, REMO LIMA BOMFIM DE LACERDA, MAXWELL PEREIRA GOMES e JOAO PEDRO MOREIRA DIAS, todos qualificados nos autos, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, da lei n. 11.343/06.

A inicial acusatória contém, resumidamente, a exposição dos seguintes fatos criminosos:

Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, pelo menos até pelo menos o mês de agosto de 2019, na Rua Olga Artacho e imediações, bairros Cangaíba e Ermelino Matarazzo, nesta cidade e Comarca, EDUARDO DE SOUZA MARCIANO, vulgo Kekel ou Du, qualificado a fls. 36, FELIPE LIRIO LUIZ SOARES, vulgo Zulu ou Vela Preta, qualificado a fls. 137 dos autos 1524036-18.2019.8.26.0050, LUIS CARLOS MIRANDA, vulgo Dolar, qualificado a fls. 124 RODRIGO SILVA DE ANDRADE, vulgo Digo, fls. 07/10 dos autos 1518611-58.2019.8.26.0228, JEAN SILVA DE ANDRADE, vulgo Teta, qualificado a fls. 08 dos autos 0008519-81.2018.8.26.0050, REMO LIMA BOMFIM DE LACERDA, qualificado a fls. 139 dos autos 1524036-18.2019.8.26.0050, MAXWELL PEREIRA GOMES, qualificado a fls. 07/10 dos autos 1522617-11.2019.8.26.0228 e JOAO PEDRO MOREIRA DIAS, vulgo JP, qualificado a fls. 11 dos autos 1515508-43.2019.8.26.0228 associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecente. Consta ainda que, no mês de agosto de 2019, na Rua Juraci Artacho, Cangaíba, nesta cidade e Comarca, EDUARDO DE SOUZA MARCIANO, FELIPE LIRIO LUIZ

SOARES, LUIS CARLOS MIRANDA, RODRIGO SILVA DE ANDRADE, JEAN SILVA DE ANDRADE, REMO LIMA BOMFIM DE LACERDA, MAXWELL PEREIRA GOMES, e JOAO PEDRO MOREIRA DIAS, já qualificados, tinham em depósito, para fins de entrega a terceiros, drogas, consistentes em 12,2 litros de Tricloroetileno, e 1000 mililitros de Tricloroetileno, acondicionados em frascos, 7.203 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), acondicionados em invólucros confeccionados por fitas adesivas, 420,2 gramas de cocaína em pedra, acondicionados em invólucros plásticos, 763,7 gramas de cocaína em pedra, acondicionados em invólucros plásticos e 21,8 gramas de cocaína em grânulos, acondicionados em microtubos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 163/170 dos autos 1524036-18.2019.8.26.0050, e exame químico-toxicológico de fls. 151/155. Adotado o procedimento ordinário, a denúncia foi recebida em 16/12/2020 (fls. 194/195).

Os acusados, com exceção de JEAN SILVA DE ANDRADE, foram pessoalmente citados (fls. 233, 241, 245, 254, 260, 271 e 272) e apresentaram resposta à acusação (fls. 237/238, 251, 258, 269 e 279/280).

O acusado JEAN SILVA DE ANDRADE foi citado por edital, com subsequente suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, determinando-se, ainda, o desmembramento do feito em relação a esse acusado (fls. 288/289 e 580).

Seguiu-se a instrução probatória com a inquirição de testemunhas e interrogatório dos acusados (fls. 410 e 587/588).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com majoração da pena-base em razão da quantidade de drogas, reconhecimento da reincidência de EDUARDO DE SOUZA MARCIANO, REMO LIMA BOMFIM DE LACERDA e LUIS CARLOS MIRANDA, afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11343/06, e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fls. 593/617).

A defesa requereu a absolvição com fundamento na fragilidade da prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, diminuição máxima em face da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11343/06, imposição de regime prisional diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 622/646 e 649/660).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Encerrada a instrução, não se desincumbiu a acusação do ônus probatório em relação a nenhum dos crimes descritos na denúncia, de forma que é improcedente a pretensão acusatória.

A. Crime de tráfico de drogas.

A denúncia descreve hipótese de depósito de drogas variadas, em quantidades elevadas, que foram localizadas em uma residência na rua Juraci Artacho, Cangaíba, nesta comarca: <<12,2 litros de Tricloroetileno, e 1000 mililitros de Tricloroetileno, acondicionados em frascos, 7.203 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), acondicionados em invólucros confeccionados por fitas adesivas, 420,2 gramas de cocaína em pedra, acondicionados em invólucros plásticos, 763,7 gramas de cocaína em pedra, acondicionados em invólucros plásticos e 21,8 gramas de cocaína em grânulos, acondicionados em microtubos>>.

A prova dos autos, porém, não permite vincular os entorpecentes – com a segurança exigida para uma sentença condenatória – a nenhum dos acusados.

A polícia civil localizou a droga em cumprimento a um mandado de busca – autos n. 1524036-18.2019.8.26.0050 (em apenso).

Não havia ninguém no local – um corredor com diversas residências – e não havia nenhum objeto que pudesse indicar a propriedade da droga – os próprios policiais civis apontaram que se tratava de um local abandonado, sem numeração (fl. 163 dos autos em apenso).

A autoridade policial relatou que a propriedade pertencia ao acusado MAXWELL PEREIRA GOMES, porque ele declinou o endereço em qualificação anterior, mas em verdade não há prova alguma de que o acusado em algum momento residiu no local, já que se tratava de local abandonado e não havia sequer numeração, como relataram os

próprios policiais que cumpriram a ordem de busca.

O policial civil SÉRGIO MAURO MOREIRA DA SILVA relatou em audiência que acreditava que havia pessoas manipulando a droga, quando chegaram para cumprimento do mandado de busca, em razão do forte odor no local, sendo que MAXWELL PEREIRA GOMES já estava preso há alguns dias.

Se havia pessoas manipulando a droga no local e o acusado MAXWELL PEREIRA GOMES estava preso, havia necessidade de aprofundamento das investigações ou o fornecimento de outros elementos de convicção para comprovação da propriedade da droga, o que não foi feito.

Não é possível verificar nos relatórios da interceptação telefônica (autos n. 0029362-33.2019.8.26.0050, em apenso) qualquer menção ao imóvel da rua Juraci Artacho e não é possível vincular a propriedade da droga a nenhum dos outros acusados.

Em resumo, mesmo depois de encerrada a instrução e depois de colhida toda a prova acusatória, ainda é nebuloso o conjunto probatório em relação ao tráfico de drogas, o que deve levar à absolvição dos acusados.

B. Crime de associação ao tráfico.

Depois de encerrada a instrução e depois de colhida toda a prova acusatória, também não há prova segura da autoria do crime de associação ao tráfico.

Todos os acusados negaram participação no delito e a prova oral e pericial, além dos relatórios de interceptação telefônica, não foram suficientes para demonstração da participação de cada um deles na associação ao tráfico de drogas que - certamente - ocorria e ainda ocorre naquela região.

Os policiais civis inquiridos em audiência, inclusive a delegada de polícia que presidiu o inquérito policial, descreveram a ocorrência do tráfico e os atos de investigação que foram realizados, mas não puderam vincular os acusados - de forma clara - aos interlocutores dos diálogos reproduzidos nos relatórios da interceptação telefônica.

Observa-se da transcrição da interceptação que os acusados, salvo uma conversa gravada entre "REMO" e "DÓLAR", não conversam entre si, mas com interlocutores desconhecidos.

Em diversos trechos, por exemplo, constata-se que "ZULU" ou "VELA PRETA", que foi apontado como sendo FELIPE LÍRIO LUIZ SOARES, combina a distribuição de drogas, mas com interlocutores com identidade incerta.

A prova dos autos, apesar do enorme esforço investigativo da polícia civil, não é clara a respeito do vínculo existente entre os acusados.

A ação penal, destarte, é integralmente improcedente.

ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER os acusados EDUARDO DE SOUZA MARCIANO, FELIPE LÍRIO LUIZ SOARES, LUIS CARLOS MIRANDA, RODRIGO SILVA DE ANDRADE, REMO LIMA BOMFIM DE LACERDA, MAXWELL PEREIRA GOMES e JOAO PEDRO MOREIRA DIAS das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Autorizo em definitivo a destruição das drogas e dos apetrechos para o tráfico.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 12 de setembro de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA - Juiz de Direito.